赤城县市场监督管理局
行政处罚决定书

赤市监处罚〔 2024 〕 68 号

当事人： 赤城县殡葬管理所

主体资格证照名称：

统一社会信用代码：

住所（住址）：

法定代表人（负责人、经营者）：

身份证件号码：

（案件来源及调查经过）2024 年 10 月 21 日赤城县市场监督管理局收到中共赤城县纪委办公室《向司法、执法机关移送问题线索函》后执法人员于 2024 年 10 月 22 日下午在委托代理人在场情况下对赤城县殡葬管理所进行现场检查，发现该经营场所内销售的骨灰盒未明码标价。

当事人售卖骨灰盒未明码标价的行为违反了《明码标价与禁止价格欺诈规定》第六条之规定,依据《明码标价与禁止价格欺诈规定》第二十二条、《中华人民共和国价格法》第四十二条之规定，建议立案调查。经领导审批后于 2024 年 10 月 22 日立案调查。

2024 年 10 月 28 日，我局执法人员对当事人进行了询问调查。

2024 年 11 月 4 日，本案调查终结。本案未采取行政强制措施。

经查，**（案件事实）**当事人未在经营场所对售卖的骨灰盒进行明码标价。

上述事实，主要有以下证据证明：1.当事人的事业单位法人证书（副本）复印件1份，负责人身份证复印件1份，授权委托书1份，代理人身份证复印件1份证明当事人的主体资格；

2.现场笔录1份、对代理人冯立坤所做的询问笔录1份，证明赤城县殡葬管理所售卖骨灰盒未明码标价的事实。

（行政处罚告知情况，当事人陈述、申辩、听证意见，复核以及采纳情况和理由） 2024年11月4日，我局向当事人下达行政处罚告知书（赤市监告【2024】68号），当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

本局认为，**（违法行为性质及定性、处罚依据）**赤城县殡葬管理所售卖骨灰盒未明码标价的行为，违反了《明码标价与禁止价格欺诈规定》第六条“经营者应当以显著方式进行明码标价，明确标示价格所对应的商品或者服务。经营者根据不同交易条件实行不同价格的，应当标明交易条件以及与其对应的价格。商品或者服务的价格发生变动时，经营者应当及时调整相应标价”之规定，构成未明码标价的违法行为。依据《明码标价与禁止价格欺诈规定》第二十二条“经营者违反本规定有关明码标价规定的，由县级以上市场监督管理部门依照《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》有关规定进行处罚”、《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款”之规定，决定给予当事人行政处罚。

（自由裁量的事实和理由）鉴于当事人在此案中售卖骨灰盒的未明码标价的行为产生严重社会影响，符合《河北省

市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》“第十七条 当事人有下列情形之一，可以依法从重行政处罚：（一）违法行为造成他人人身伤亡、重大财产损失以及产生严重社会影响等严重危害后果的；”中可以从重行政处罚的规定，建议对当事人较重处罚。

《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》中，经营者违反明码标价规定的，较重行政处罚的裁量基准为：“责令改正，没收违法所得，可以并处三千五百元以上五千元以下的罚款。”

综上，当事人上述行为违反了《明码标价与禁止价格欺诈规定》第六条“经营者应当以显著方式进行明码标价，明确标示价格所对应的商品或者服务。经营者根据不同交易条件实行不同价格的，应当标明交易条件以及与其对应的价格。商品或者服务的价格发生变动时，经营者应当及时调整相应标价”之规定，依据《明码标价与禁止价格欺诈规定》第二十二条“经营者违反本规定有关明码标价规定的，由县级以上市场监督管理部门依照《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》有关规定进行处罚”、《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款”之规定，责令当事人改正违法行为，并决定作出以下行政处罚：

处以罚款人民币4000元。

（行政处罚的履行方式和期限）当事人应在接到本处罚决定书之日起十五日内履行本决定。应到赤城县政务服务中心缴纳罚款，逾期不缴纳的，依据《中华人民共和国行政处罚

法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

（救济途径和期限） 如你（单位）不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向赤城县人民政府申请行政复议，对行政复议决定不服的，自收到不予受理决定书之日起或者行政复议期满之日起十五日内，依法向赤城县法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

赤城县市场监督管理局

（印 章）

2024 年 11 月 13 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份办案机构留存